

计账簿、财务会计报告、其他会计资料等会计档案及会计档案管理制度。

会计档案包括记录会计业务事项的纸质资料、会计软件及其生成的电子数据。

会计档案管理制度包括立卷、归档、保管、查阅和销毁等内容。

第二十条 申请设立除会计师事务所以外的从事会计代理记账业务的中介机构,应当经县级以上人民政府财政部门审查批准。

委托代理记账的,应当订立书面委托合同,明确双方的权利、义务和责任。

第四章 会计监督

第二十一条 县级以上人民政府财政部门应当建立健全会计监督制度,依法实施会计监督。

第二十二条 财政、审计、税务等有关部门依法对单位会计资料实施监督检查后,应当出具检查结论。已经作出的检查结论,能够满足其他监督检查部门履行本部门职责需要的,其他监督检查部门应当加以利用,避免重复查账。

依法对单位会计资料实施监督检查的有关部门及其工作人员,应当遵守国家保密法律、法规的规定,不得泄露国家秘密和商业秘密。

第二十三条 单位应当接受财政及有关部门依法实施的监督检查,如实提供会计资料,反映有关情况,不得拒绝、隐匿、谎报。

第二十四条 单位委托有相应资质的会计师事务所进行审计的,不得以任何方式要求注册会计师及其所在会计师事务所出具不实的审计报告;受委托进行审计的会计师事务所不得出具虚假的审计报告。

财政部门依照法定权限和职责对会计师事务所

所出具审计报告的程序和内容进行监督。

第二十五条 单位应当按照有关会计工作的法律、法规和国家统一的会计制度,健全会计机构,规范会计业务处理流程,加强内部审计,建立内部会计控制制度:

(一)会计、出纳应当分设,出纳不得兼管稽核、会计档案保管、债权债务和收入、支出等账目的登记工作;

(二)单位财务专用章和单位负责人印鉴、重要空白票据和支付密码,应当由不同人员分别保管;

(三)重大对外投资、资产处置、资金筹措和调度、对外担保、大额资金支出及其他重要经济业务事项,应当履行内部审批程序。设置总会计师的,还应当由单位负责人与总会计师联签;

(四)其他应当依法建立的内部会计控制制度。

第二十六条 会计机构、会计人员依法对本单位的经济活动进行会计监督。

会计机构、会计人员有权不予受理不真实、不合法的原始凭证,有权制止和纠正违反国家规定的财务收支,有权拒绝伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料。

第二十七条 任何单位和个人有权检举违法会计行为。收到检举的部门应当依法及时处理或者移送有关部门处理,不得泄露检举人的姓名等信息和检举材料的内容。

第二十八条 会计从业资格证书实行注册登记制度。

县级以上人民政府财政部门应当建立会计人员信息系统,记载会计人员接受继续教育、从业、注册和调转登记、奖惩等情况,作为会计人员任用(聘用)、晋升的依据。

会计人员未按规定接受继续教育、办理注册和调转登记等手续的,由县级以上人民政府财政部门依照国家有关规定处理。

第五章 法律责任

第二十九条 违反本条例规定的行为,《中华人民共和国会计法》和其他法律、法规有法律责任规定的,从其规定。

第三十条 对依法履行职责的会计人员打击报复的,依法承担责任;给会计人员造成经济损失的,还应当承担赔偿责任。

第三十一条 任用会计人员未按本条例规定实行回避的,由县级以上人民政府财政部门责令限期改正,并建议有关主管单位对单位负责人给

予处分。

第三十二条 违反本条例规定,未经批准擅自从事会计代理记账的,由县级以上人民政府财政部门责令停止代理记账,并予以公告。

第三十三条 财政及有关部门的工作人员在会计监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第三十四条 个体工商户的会计管理,依照国务院财政部门的有关规定执行。

第三十五条 本条例自2012年1月1日起施行。

山西省人大法制委员会 关于《山西省会计管理条例(修订草案)》 审议结果的报告

——2011年11月28日在山西省第十一届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

山西省人大法制委员会委员 孙水生

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

2011年9月,省十一届人大常委会第二十五次会议对《山西省会计管理条例(修订草案)》(以下简称修订草案)进行了初审。审议时组成人员认为,1998年制定,1999年1月1日施行的《山西省会计管理条例》,对规范我省的会计工作、促进

依法理财、维护市场经济秩序发挥了积极作用。但随着国家会计法的全面修订和我国经济体制改革的逐步深化,现行条例已经不能适应我省会计管理和会计工作的需要,因此有必要对原条例进行全面的修订。同时,组成人员还本着高度负责的精神,对修订草案提出了一些很好的审议意见

山西省会计管理条例

(1998年11月30日山西省第九届人民代表大会常务委员会第六次会议通过

根据2006年8月4日山西省第十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议关于修改《山西省会计管理条例》的决定修正

2011年12月1日山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订)

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国会计法》和有关法律、行政法规的规定,结合本省实际,制定本条例。

第二条 本省行政区域内的国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织(以下统称单位)办理会计事务,实施会计管理和监督,适用本条例。

第三条 县级以上人民政府财政部门主管本行政区域内的会计工作,依法履行下列职责:

(一)组织实施有关会计工作的法律、法规和国家统一的会计制度;

(二)按照职责权限,负责组织实施会计类考试等工作;

(三)管理会计人员的从业资格和继续教育工作;

(四)受理会计人员申诉;

(五)监督管理会计工作,查处违法会计行为;

(六)法律、法规规定的其他职责。

第四条 单位应当依法规范会计基础工作,加强会计信息化建设,建立健全会计工作管理制度。

单位负责人应当对本单位的会计工作和财务会计报告及其他会计资料的真实性、完整性负责,支持并保障会计机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令其违法办理会计事项。

第五条 会计人员依法履行职责受法律保护,任何单位和个人不得打击报复。

第六条 县级以上人民政府及其有关部门,对忠于职守,坚持原则,做出显著成绩的会计机构、会计人员,应当给予表彰或者奖励。

第二章 会计机构和会计人员

第七条 单位应当根据会计业务的需要设置会计机构,或者在有关机构中配备专职会计人员并指定会计主管人员,明确岗位职责;设置多个会计工作岗位的,可以实行岗位轮换。

不具备设置会计机构和配备专职会计人员条件的单位,应当委托经批准设立的从事会计代理记账业务的中介机构代理记账。

单位根据需要,可以向其下属单位委派会计人员。

第八条 国有的和国有资产占控股地位或者主导地位的大中型企业应当设置总会计师。其他

大中型企业、事业单位和业务主管部门根据需要，
可以按照国家和本省有关规定设置总会计师。

第九条 从事会计工作的人员，应当依法取得会计从业资格证书。

单位不得任用(聘用)未取得会计从业资格证书的人员从事会计工作。

第十条 会计人员通过考试或者考试与评审相结合的方式取得会计专业技术资格。

单位根据会计业务需要任用(聘用)具有会计专业技术资格的会计人员担任相应的会计专业技术职务。

第十一条 不具备会计师以上专业技术资格或者从事会计工作不满三年的会计人员，不得担任单位的会计机构负责人(会计主管人员)。

第十二条 会计人员应当遵守法律、法规和国家统一的会计制度，依法办理会计事务，履行会计监督职责，遵守会计职业道德。

第十三条 会计人员应当按照国家规定参加继续教育。单位应当保障会计人员参加继续教育培训的时间和必要的费用。

县级以上人民政府财政部门应当加强对从事会计人员继续教育培训机构的监督和管理。

第十四条 会计人员调动或者离职，应当按照国家规定办理交接手续；未办清交接手续的，单位不得为其办理调动或者离职手续。

会计人员擅自离职、丧失民事行为能力或者失踪、死亡无法办理移交手续的，由单位负责人、会计机构负责人(会计主管人员)组织清理有关会计工作事项，编制会计移交工作清册，办理会计工作移交手续。主管单位可以派人监督会计工作的移交。

第十五条 国家机关、社会团体、国家出资企业、事业单位任用(聘用)会计人员，应当实行回避

制度。

前款规定的单位负责人的配偶、直系血亲三代以内的旁系血亲及近姻亲不得担任本单位的总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)；总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)的上述范围亲属不得担任本单位的出纳。其他法律、法规有回避规定的，从其规定。

其他单位可以参照执行。

第三章 会计核算

第十六条 单位应当根据有关会计工作的法律、法规和国家统一的会计制度设置会计账簿，进行会计核算，形成真实、完整的会计资料。

第十七条 单位应当根据实际发生的经济业务事项，审核原始凭证，编制记账凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，不得有下列行为：

(一)使用未经审核的原始凭证；

(二)伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告；

(三)擅自改变会计要素的确认和计量标准；

(四)擅自改变财务会计报告编制基础、编制依据、编制原则和方法；

(五)设置账外账或者保留账外资金、资产；

(六)法律、法规禁止的其他行为。

任何单位和个人不得出具和使用不真实、不合法的原始凭证。

第十八条 使用计算机进行会计核算的单位，应当按照会计信息化工作规范的要求，建立健全操作管理和数据管理等内部管理制度，确保会计数据安全。

第十九条 单位应当依法建立会计凭证、会